

1501560-49.2022.8.26.0189

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... habitual, que se dedicava ao tráfico de drogas como atividade criminosa. Pena definitiva do crime de tráfico em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias multa no valor mínimo, e do crime de associação em 5 anos de reclusão e 1166 dias multa no valor mínimo. As penas se somam e totalizam 13 anos e 4 meses de reclusão e 1.999 dias multa no valor mínimo, devendo a corporal ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS/SP

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Jd. Santa Rita, CEP 15.600-000

Fone: (17) 3442-4088; e-mail: fernand2cr@tjsp.jus.br

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº

1501560-49.2022.8.26.0189

Classe Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministério Público

Réu:

GABRIELE BATISTA DE LIMA, União Estável, Prendas do Lar, RG 53697312, CPF 486.795.898-02, pai JULIO CESAR DE LIMA, mãe CRISTIANA APARECIDA BATISTA, Nascido/Nascida 02/10/2000. Local de prisão: Penitenciária Feminina de Tupi Paulista - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP 294, Km 667,8 - CEP 17930-000, Tupi Paulista - SP, 18 38514763. Endereço: Rua Minas Gerais, 2542, Coester, RUA MINAS GERAIS, CEP 15603-097, Fernandópolis - SP e AYLLON FERNANDO ALVES LUCIO, União Estável, Pintor de Paredes, RG 39607904, CPF 386.516.308-40, pai EVALDO ALVES LUCIO, mãe MARCIA DE LOURDES GUARNIERI, Nascido/Nascida 02/10/2002. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria - Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-322), KM 528+950m - CEP 15490-000, Paulo de Faria - SP. Endereço: Rua Minas Gerais, 2542, Coester, RUA MINAS GERAIS, CEP 15603-097, Fernandópolis - SP

Aos 08/11/2022, às 15:50h, por meio dos aplicativos de telecomunicações Microsoft Teams e/ou Whatsapp, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Doutor Vinicius Castrequini Bufulin, foi instalada esta audiência, de forma virtual, nos termos do Comunicado CG 284/2020, estando virtualmente presentes o Doutor Marcelo Antônio Francischette da Costa, Promotor de Justiça, o(a)(s) acusado(a)(s) GABRIELE BATISTA DE LIMA e AYLLON FERNANDO ALVES LUCIO, acompanhado(a)(s) de seu(ua)(s) Advogado(a)(s), Doutor(a)(es) Maurilio Saves e Ivan Dias de Gouveia, e a(s) testemunha(s) Renan Cesar de Souza - PM, Eduardo Berceli - PM, Jakeline Xavier de Souza - PC, PC - Gilson Aparecido Duran, GIOVANNA DE SOUZA FERREIRA ANTUNES e Alexandre Alves Ferreira, dispensadas as testemunhas João Miguel de Souza Pedroso, Isabela Oliveira Bassi e Fábio Marcondes do Nascimento. Iniciados os trabalhos, o Meritíssimo Juiz indagou ao(s) agente(s) da escolta se era possível a retirada das algemas do(a)(s) ré(u)(s) sem que isso colocasse em risco a segurança do(s) próprio(s) preso(s) e a incolumidade física daqueles que o acompanham, ou incrementasse o natural risco de fuga, ao que obteve resposta negativa,

deliberando, então, pela manutenção do aparato. Após, promovi a(s) citação(ões) virtual(is) do(a)(s) ré(u)(s), o(s) qual(is) a mim exararam sua(s) ciência(s) quanto aos termos da(s) acusação(ões) que sobre si recaí(em). Em seguida, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) presente(s). Enfim, foi(ram) o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(s). Encerrada a instrução, o(a) Promotor(a) de Justiça e, na sequência, o(a)(s) Advogado(a)(s) do(a)(s) ré(u)(s), oralmente, fez(izeram) suas alegações finais, as quais foram capturadas pelo sistema audiovisual. Ao final, o Meritíssimo Juiz proferiu a seguinte sentença/decisão: "Vistos. Ao relatório das partes, que se adota, acrescenta-se que a acusação pediu a procedência da ação nos termos da inicial, enquanto a defesa requereu a absolvição do réu em razão da manifesta ausência de prova. É o relatório. A materialidade e a autoria dos fatos estão comprovadas, inicialmente, com o auto de prisão em flagrante (f. 1/47), auto de exibição e apreensão da porção de drogas encontradas na posse da testemunha João Miguel, outra na posse da testemunha Isabela Oliveira e, na casa dos réus, as demais drogas, munições e R\$ 3.974,00 (f. 23/24 e f. 128), laudo de exame de constatação prévia de que as drogas eram crack (f. 26/32), natureza confirmada pelos exames definitivos (f. 121/123 e 165/167), que também confirmaram ser cocaína a sujidade do canivete apreendido. As munições foram submetidas a exame que constatou a eficácia para servirem para disparos (f. 131/133). Os aparelhos celulares dos réus foram apreendidos e, após autorização judicial, extraídos dados importantes e reveladores de conversas indicativas de que os réus, além compartilharem a vida comum em união estável, eram companheiros do crime, conforme se extrai do 168/187. Cita-se, como exemplo do conluio e também da venda, o diálogo realizado a partir do celular do réu Ayllan de f. 181 e 182 ("o mlk vai pegar 440 g com vc aí a tarde" e "o bene vai pega 400" "grama"). Já do celular da ré Gabrielle, antes da segunda prisão, extraí-se conversas no mesmo sentido, podendo-se citar as de f. 176. Importante, ainda, notar que a ré Gabrielle alegou que a conversa de f. 177 - "o verde tá tendo" - foi de autoria do réu, mais uma vez a revelar que atuavam juntos no tráfico de drogas. Também é prova da atividade criminosa da ré, que se tornou possível porque foi colocada em liberdade por ser mãe e estar grávida (cf. termo de audiência de custódia, f. 82/84), as buscas judiciais autorizadas pelo Juízo que resultaram em nova captura da ré na posse de mais drogas - crack e maconha (f. 320/324 e autos 1501835-95.2022.8.26.0189). Quanto a essa prisão, aliás, a ré confessou pura e simplesmente os fatos, alegando que passou a vender drogas para custear despesas rotineiras. O réu, na linha do que alegado pela corré, assumiu ser o dono da droga e da munição, mas informou, ao contrário do que a ré confessou, ser do conhecimento desta a posse desses bens ilícitos. A munição, porém, é ilícita para o titular, não podendo sendo criminosa a conduta da ré pelo simples fato de conhecer a posse pelo marido. O mesmo se aplicaria às drogas, não fosse o fato de as provas serem claras no sentido de que a ré não apenas tinha ciência do fato, mas efetivamente se unira ao marido, o réu, para venda de drogas e efetivamente negociava o entorpecente, tal como continuou fazendo após sua soltura. As demais provas orais revelam a dinâmica das prisões. As testemunhas Renan e Eduardo são policiais militares e tinham notícias paralelas à da DISE de que os réus traficavam a partir do domicílio, passando a monitorá-lo, quando viram a testemunha João chegar e sair do local, em atitude típica de quem adquire drogas, o que levou a abordagem e apreensão de uma porção de crack. Como consequência dessa apreensão, os policiais militares foram a casa dos réus e atendidos pelo réu Ayllan, a quem foi informada sobre a delação e a inevitável busca domiciliar (válida, evidentemente), quando o próprio réu assumiu a propriedade de mais drogas. O dinheiro apreendido de origem lícita não comprovada revela que a traficância era bem rentável, sendo grave ouvir do réu que o dinheiro se destinava ao pagamento de prestação pecuniária estabelecida em ANPP firmado nos autos 1502094-27 (f. 70), em que o réu assumiu ser traficante de drogas e concordou com o pagamento para se ver livre de acusação. Ainda de acordo com os policiais militares, durante a abordagem e já estando os réus rendidos, chegou ao local a testemunha Isabela, usuária que trazia consigo um cachimbo, um detergente e cinco reais para adquirir crack do réu Ayllan. A testemunha Jakeline é policial civil e informou que na data dos fatos, mas em período vespertino, realizou campanha tendo o imóvel dos réus como alvo, onde

se tinha informação de que servia de ponto de venda de drogas, mas, diversamente do que ocorreu com os policiais militares, nada viram que permitisse abordagem. O investigador Gilson Duran participou do cumprimento do mandado de busca expedido pelo Juízo após a ré ser solta e voltar a traficar, tendo confirmado a apreensão das drogas. As demais testemunhas nada souberam esclarecer sobre os fatos. O laudo de f. 281 revela que o imóvel dos réus ficava há 300 metros de UBS local, mas, data vênica, não se trata de distância que automatiza a consideração de maior gravidade da conduta. É o que basta para a condenação do réu às penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 c.c. artigo 69 do Código Penal, e da ré às penas do artigo 33, caput, duas vezes, c.c. artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 c.c. artigo 69 do Código Penal. Passa-se a dosimetria das penas. Do réu Ayllan. Dos Crimes da Lei nº 11.343/06. Na primeira fase, as penas devem ser as penas devem ser aumentadas em 1/6 em razão da natureza de parte da droga, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, o crack, a droga mais grave para a saúde pública na atualidade brasileira. Ainda, o réu praticava o crime a partir do domicílio para blindar a conduta criminosa, circunstância do crime que exige incremento de 1/6 da pena mínima. Ainda, é peculiarmente desfavorável ao réu a culpabilidade, porque a traficância gerou proveito financeiro para pagamento de prestação pecuniária que o réu concordou quitar em acordo de não persecução penal em feito anterior, em que confessou ser traficante eventual. Caso de pena base mais 1/3 acima do mínimo legal. Na segunda fase, não há agravante, nem atenuante. O réu negou o dolo do tipo do artigo 33, alegando que a posse da droga era para consumo próprio, a impedir o reconhecimento da atenuante da confissão. Na terceira fase, nada a ser considerado porque é vedada a causa de redução de pena por se tratar de traficante habitual, que se dedicava ao tráfico de drogas como atividade criminosa. Pena definitiva do crime de tráfico em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias multa no valor mínimo, e do crime de associação em 5 anos de reclusão e 1166 dias multa no valor mínimo. As penas se somam e totalizam 13 anos e 4 meses de reclusão e 1.999 dias multa no valor mínimo, devendo a corporal ser cumprida inicialmente em regime fechado por superar oito anos e pelas circunstâncias dos crimes. Do crime da Lei nº 10.826/06. Na primeira e demais fases, nada a justificar pena acima do mínimo legal de 1 ano de detenção e 10 dias multa no valor mínimo. O regime aberto é possível para o caso, mas não é cabível pena alternativa por força do artigo 69, § 2º, do CP. Da ré Gabrielle. Dos crimes do dia 04/07/2022. Na primeira fase, as circunstâncias objetivas são comuns aos réus, ou seja, as penas devem ser as penas devem ser aumentadas em 1/6 em razão da natureza de parte da droga, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, o crack, a droga mais grave para a saúde pública na atualidade brasileira. Ainda, a ré praticava o crime a partir do domicílio para blindar a conduta criminosa, circunstância do crime que exige incremento de 1/6 da pena mínima, inclusive expondo ao risco seus filhos e sua gravidez. Na segunda fase, não há agravante, nem atenuante. A ré negou ser a dona da droga. Na terceira fase, nada a ser considerado porque é vedada a causa de redução de pena por se tratar de traficante habitual, que se dedicava ao tráfico de drogas como atividade criminosa. Pena definitiva do crime de tráfico em 6 anos e 8 meses de reclusão e 680 dias multa no valor mínimo, e do crime de associação em 4 anos de reclusão e 933 dias multa no valor mínimo. Do crime do dia 09/08/2022. Na primeira fase, às circunstâncias objetivas se somam a necessidade de aumento de 1/3 da pena mínima em razão da peculiar culpabilidade da ré, que foi colocada em liberdade provisória em razão de sua especial condição de mulher, mãe e grávida, mantendo a traficância. Na segunda fase, a pena base deve ser reduzida em 1/6 em razão da atenuante da confissão. Na terceira fase, nada a ser considerado, de modo que a pena fica em 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 694 dias multa no valor mínimo. Não é cabível a continuidade delitiva porque os crimes ocorreram de forma diversa, ora com comparsa, ora sem, com clara autonomia das condutas. Com o cúmulo material, tem-se a pena final de 17 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 2.307 dias multa no valor mínimo legal. O regime fechado é o único adequado a pena aplicada e circunstâncias dos crimes. Em vista do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condenar: a) AYLLON

FERNANDO ALVES LUCIO às penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 c.c. artigo 69 do Código Penal, que fixo em 13 anos e 4 meses de reclusão e 1.999 dias multa no valor mínimo, a ser cumprida a pena corporal no regime inicialmente fechado; b) GABRIELE BATISTA DE LIMA às penas do artigo 33, caput, duas vezes, c.c. artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 c.c. artigo 69 do Código Penal, que fixo em 17 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 2.307 dias multa no valor mínimo legal, a ser cumprida a pena corporal no regime inicialmente fechado. Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas processuais, observada, entretanto, a condição de beneficiários da justiça gratuita, que ora reconheço. Mantenho a(s) prisão(ões) anteriormente decretada porque subsistentes os motivos que a(s) ensejou, devendo a Serventia, desde já, expedir o ofício de recomendação. Oficie a Serventia à Autoridade Policial, servindo o presente como ofício, para que, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, promova a destruição da(s) amostras(s) da(s) droga(s) apreendida(s), guardando, no entanto, quantidade suficiente para eventual contraprova. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, porque proveitos do crime, em favor do FUNAD. Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos, porque instrumentos do crime. Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro; c) oficie-se ao banco em que depositado o valor perdido para que promova a sua transferência ao FUNAD; d) oficie-se ao Setor de Armas e Objetos Apreendidos para destruição dos demais, servindo cópia do presente como ofício. Saem os presentes intimados. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados". O presente documento, nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça, foi assinado eletronicamente pelo Meritíssimo Juiz. Por não ter havido solicitação, não foram encaminhadas cópias deste termo às partes. O(s) depoimento(s), interrogatório(s), debate(s), explicações e/ou celebração de acordo, foi(ram) registrado(s) pelo sistema audiovisual disponibilizado pelas ferramentas utilizadas para a realização do ato (Microsoft Teams e/ou Whatsapp) e ficarão à disposição das partes em pasta devidamente identificada no Microsoft OneDrive, cujo link será abaixo disponibilizado, conforme previsto pelo item 12 do Comunicado CG n 284/2020:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maxvm_tjsp_jus_br/ErfXTDhUhI9Ni1wnBbEN13QBRJjU7-mZFbdV2TqgYyiEBA?e=XZaPfc

Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, eu, Victor Hugo Consoni Fernandez, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA